

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5093567-25.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: RAFAEL PINTOR MULIM (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL PINTOR MULIM (evento 10) contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização (evento 4) que negou provimento ao seu agravo, mantendo a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 75) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto seria necessária a revisão do conjunto fático probatório dos autos para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, o que não é cabível, em sede de Incidente de Uniformização, a teor da Súmula nº 42 da TNU.

Requer o Embargante seja aclarada a omissão e obscuridade do *decisum*, para o fim de que se atribua efeitos infringentes aos embargos, eis que *“É perceptível da fundamentação do decisum que o r. julgador, embora tenha reconhecido a juntada dos acórdãos paradigmas da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, não os analisou”*.

Aduz que *“o cotejo analítico foi realizado quando da interposição do recurso, bem como resta demonstrada a divergência entre as Turmas da 2ª Região”*.

É o relatório. Decido.

Como se sabe, os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o *decisum* combatido apreciou coerentemente as questões suscitadas em seu âmbito, acrescentando fundamentos conclusivos sobre os temas discutidos.

Em especial, depreende-se que a decisão embargada negou provimento ao agravo interposto contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista que os paradigmas julgados pela Turma Nacional de Uniformização não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora. Ademais, não restou realizado o imprescindível cotejo analítico para com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, conforme trechos da decisão embargada que ora colaciono:

*“Ab initio, frise-se que os paradigmas julgados pela Turma Nacional de Uniformização não se presta a comprovar dissídio jurisprudencial no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.*

(...)

Por fim, urge asseverar que afigura-se insuficiente para a demonstração de dissídio jurisprudencial a mera transcrição de ementas de julgados na forma realizada pela parte agravante, sendo imprescindível o cotejo analítico para com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, sobretudo, se levarmos em conta que os paradigmas indicados não abordaram a possibilidade de pagamento de auxílio-moradia quando o demandante reside no mesmo município onde se localiza a unidade de ensino.” (...)

Portanto, contrariamente ao afirmado pelo Embargante, os acórdãos válidos apresentados (prolatados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ), em síntese, sequer debateram se a moradia na mesma localidade onde se exerce a residência médica impossibilita o recebimento auxílio-moradia pretendido.

Desta forma, não vislumbro qualquer vício a ser sanado por meio do presente recurso.

A parte Embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, a fim de que prevaleça a sua tese, mediante a atribuição de efeito modificativo aos Embargos de Declaração, o que é inviável.

Outrossim, o Juiz ao proferir a decisão, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos para discussão, podendo conferir aos fatos qualificação jurídica diversa da atribuída, seja pela parte autora, seja pelo réu, não se encontrando, portanto, obrigado a responder a todas as alegações das partes.

O acolhimento dos Embargos de Declaração opostos com propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura interposição dos recursos derradeiros.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supra.

5093567-25.2023.4.02.5101

20002199585 .V4